



ANALISTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
MARCELO RIBEIRO
AULA 9

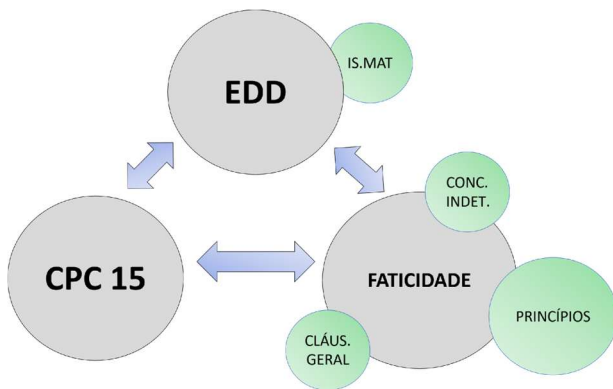
ROTEIRO DE AULA

Tema: PRECEDENTES

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO: JURISDIÇÃO E DECISÃO JURÍDICA
2. PADRÕES DECISÓRIOS
3. MODULAÇÃO
4. MICROSSISTEMAS
5. ELEMENTOS COMUNS
6. EXIGÊNCIAS COMUNS
7. SISTEMA DE JULGAMENTO
8. IRDR
9. IAC
10. IAI
11. SÚMULA VINCULANTE
12. RECURSOS REPETITIVOS
13. ATUALIZAÇÕES SAJ

1. INTRODUÇÃO: JURISDIÇÃO e DECISÃO JURÍDICA



RELEMBRANDO:

- Lei como instrumento de segurança (ainda)
- Isonomia material
- Estado se propõe à facticidade (diálogo com o caso concreto)
- Democracia substancial: protege minorias de maiorias (minorias consideradas a partir da qualidade da relação social e não pela quantidade)
- Procedimentos escritos, mas que investe em novas técnicas para dialogar com o caso concreto
- Novas técnicas: princípios, conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas gerais (visam dialogar com o caso concreto)
- A par das regras, que são procedimentos pré-determinados: princípios
- Regras e princípios em conjunto
- Regras específicas: ex. prazo determinado para pagar quantia certa
- Flexibilização dos procedimentos (ex. art. 190 – negócio processual; “prazo razoável”; “medida necessária”)
- Veja que a isonomia material traz essa pluralidade de possibilidades conforme o caso concreto; se fosse isonomia formal, seria um único mecanismo para todos os casos

isonomia formal (CPC/73)	isonomia material (CPC/15)
procedimento único	Diversidade de procedimento
estruturação por meio de regras (regras mais específicas e aplicadas com subsunção; raciocínio matemático; lei especial sobre geral; posterior revogando anterior; conflito resolvido por hierarquia)	Utilização de novas técnicas legislativas (a par das regras; princípios; conceito jurídico indeterminado; cláusulas gerais)

○ Diferença de regras e princípios

- Regras são mais específicas (ex. prazo de 15 dias para apelar)
- Princípios são mais vagos (baixa densidade semântica; ex. prazo razoável; mensurado no caso concreto)

-ex. juiz condena o réu em obrigação de fazer; o juiz irá arbitrar o prazo para a concretização da obrigação (prazo razoável); veja que, para saber o que é razoável, deve olhar para o caso concreto; se a obrigação for pintar toda uma frente de um prédio, o prazo deve ser de mais de 30 dias, por exemplo; mas se a obrigação for trocar um vidro de uma janela, 1 dia basta;

- Não há hierarquia entre regras e princípios

- Hoje, quem atua na delimitação desses princípios, de forma mais constante, é o STJ. Por isso é relevante acompanhar a jurisprudência do STJ quanto ao processo civil

-ex. bem de família; ideia de família; conceitos que se modificam no tempo, sendo abertos e que necessitam de delimitação

- **Como primeira noção de jurisdição**, tem-se: a palavra “jurisdição” deriva do latim *iuris dictio*, que significa “dizer o Direito”, ou seja, é a possibilidade de aplicação do Direito ao caso fático que foi submetido à apreciação do magistrado. (R. K. H). □ **Ideia superada**: o homem possui uma participação importante na construção do sentido; aplicação desse conceito não geraria divergência, mas as minorias seriam desrespeitadas

- **Outro conceito de jurisdição**, demonstrado no voto abaixo, baseado na consciência do julgador, também tem um problema: nem sempre essa consciência vai de encontro à CF:

Não me importa o que pensam os doutrinadores. Enquanto for ministro do Superior Tribunal de Justiça, assumo a autoridade da minha jurisdição. O pensamento daqueles que não são ministros deste Tribunal importa como orientação. A eles, porém, não me submeto. Interessa conhecer a doutrina de Barbosa Moreira ou Athos Carneiro. **Decido, porém, conforme minha consciência.** Precisamos estabelecer nossa autonomia intelectual, para que este Tribunal seja respeitado. É preciso consolidar o entendimento de que os Srs. ministros Francisco Peçanha Martins e Humberto Gomes de Barros **decidem assim, porque pensam assim.** E o STJ decide assim, porque a maioria de seus integrantes pensa como esses ministros. **Esse é o pensamento do Superior Tribunal de Justiça e a doutrina que se amolda a ele.** É fundamental expressarmos o que somos. **Ninguém nos dá lições. Não somos aprendizes de ninguém.**

- **Uma terceira noção de jurisdição** traz a concepção de que ao exercer jurisdição não apenas se declara algo que já existe e nem se decide conforme a consciência, mas sim há um papel criativo □ cria-se a norma como resultado hermenêutico (aqui, norma não é gênero para regras e princípios):

O Min. Salomão afirmou ser necessária a fixação, por parte do STJ, de diretrizes a respeito da interpretação do [artigo 139](#), IV, do Código de Processo Civil de 2015.

“Ainda que a sistemática do código de 2015 tenha admitido a imposição de medidas coercitivas atípicas, não se pode perder de vista que **a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal**, que resguarda de maneira absoluta o direito de ir e vir, em seu artigo 5º, XV”, frisou o relator.

Mesmo assim, o ministro afirmou que a incorporação do artigo 139 ao CPC de 2015 foi recebida com entusiasmo pelo mundo jurídico, pois representou “um instrumento importante para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, homenageando o princípio do resultado na execução”.

2. Padrões decisórios

- ex. conexão e continência como ferramentas para uniformizar decisões aos casos semelhantes
- Coerência está ligada à isonomia material
- Integridade está ligada aos princípios
- Ex. noção de família passou por mudanças com o tempo;
- o texto família é um, mas a interpretação dada foi gradativamente ampliada no espaço público
- uma concepção individual, que acredite que apenas pai e mãe e filhos são família, não poderá pautar uma resposta institucional

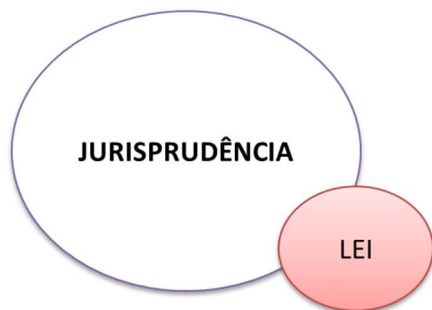
- Padrões decisórios, precedentes vinculantes, precedentes: apresentados no 927
- obs. há discussão doutrinária se todos os incisos do 927 vinculam: para a prova objetiva, salvo ressalva no enunciado, considerar que todos são vinculantes
- **Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.**
- § 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.
- § 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.
- **Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:**
- I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
- II - os enunciados de súmula vinculante;
- III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
- IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
- V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Bloco 2

3. MODULAÇÃO

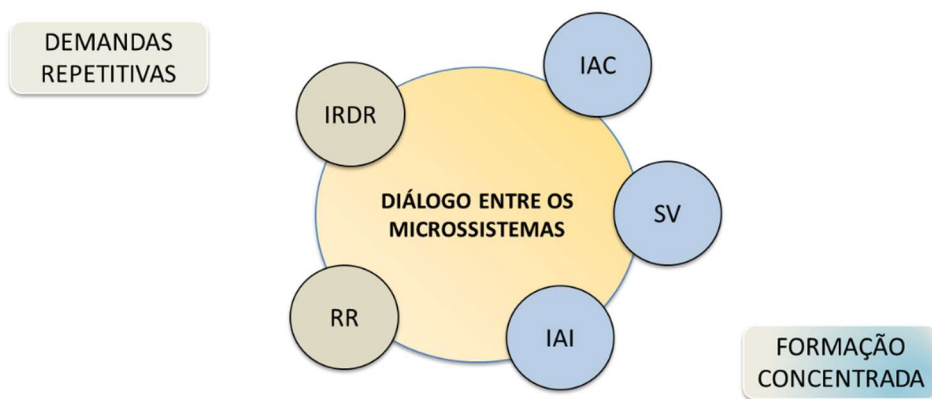
- a própria lei tem que respeitar o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito
- a jurisprudência também deve respeitar isso – por isso surge a modulação
- Casos repetitivos: IRDR, RR (RE ou Resp)
- **Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:**

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.



4. MICROSSISTEMAS

- Obs. Precedentes também podem ser tratados pelo termo padrão decisório
- Há dois microssistemas e estes se comunicam
- Um, mais amplo, é concebido para forjar padrões decisórios: consagrado no art. 927
- o outro é organizado para viabilizar que o judiciário entregue respostas, mais rápidas e seguras, para casos repetitivos □ também há formação de precedentes



Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em:

- I - incidente de resolução de demandas repetitivas;
- II - recursos especial e extraordinário repetitivos.



FORMAR
PRECEDENTES
OBRIGATÓRIOS

Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual.

5. ELEMENTOS COMUNS

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

- I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;
- II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
- III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
- IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

IMPROCEDÊNCIA LIMINAR

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

- II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

TUTELA DE EVIDÊNCIA

- obs. Ao forjar um padrão decisório, este valerá para o processo que resultou na instauração do IRDR, para os processos que tramitam em primeira instância com o mesmo tema, bem como para processos futuros desse tema
- Se não realizar o distinguishing ao ir contra um precedente, haverá improcedência liminar – art 332

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

- II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
- III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

REMESSA NECESSÁRIA

Art. 932. Incumbe ao relator:

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

- a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
- b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
- c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IMPROVIMENTO MONOCRÁTICO

- Note que em ambos os microsistemas há a possibilidade de remessa necessária
- Atenção para os casos de não aplicação da remessa necessária do §4º do art. 496

6. EXIGÊNCIAS COMUNS

Art. 489. § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

II) empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, §1º, quando decidirem com fundamento neste artigo.

FUNDAMENTAÇÃO QUALIFICADA

Art. 983. O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida, e, em seguida, manifestar-se-á o Ministério Público, no mesmo prazo.

CONTRADITÓRIO AMPLIADO

- o obs. lembre-se que o contraditório abarca a influência e a não surpresa

Art. 983.

§ 1º Para instruir o incidente, o relator poderá designar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria.

PARTICIPAÇÃO INCLUSIVA

Art. 979. A instauração e o julgamento do incidente serão sucedidos da mais ampla e específica divulgação e publicidade, por meio de registro eletrônico no Conselho Nacional de Justiça.

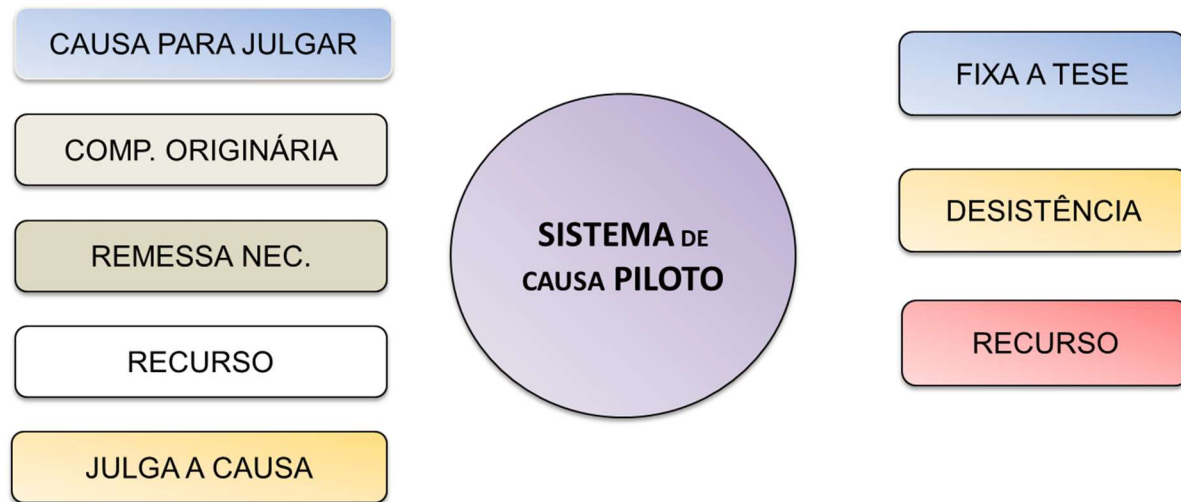
§ 1º Os tribunais manterão banco eletrônico de dados atualizados com informações específicas sobre questões de direito submetidas ao incidente, comunicando-o imediatamente ao Conselho Nacional de Justiça para inclusão no cadastro.

PUBLICIDADE REFORÇADA

- o Veja que a audiência pública, ainda que prevista para o IRDR, pode ser aplicada aos outros procedimentos de demandas repetitivas, aplicando-se o diálogo das fontes

7. SISTEMA DE JULGAMENTO

- o Sistema de causa modelo: apenas estabelece o padrão decisório; fixa a tese; não entra no caso em específico; não necessariamente existirá um caso preliminar
- o Sistema de causa piloto: estabelece a tese e padrões decisórios a partir de casos concretos
- o O Brasil adotou o sistema de causa piloto
- o Ou seja, para estabelecer um precedente vinculante, deve-se partir de um caso concreto (não é fixado em abstrato)
- o A causa chega através da competência originária, remessa necessária ou recurso
- o O tribunal julga a causa e estabelece a tese (se fosse causa modelo, o tribunal apenas estabeleceria a tese, sem julgar a causa)



- Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.

Bloco 3

7.1 DE CAUSA PILOTO PARA CAUSA MODELO

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos.

REC
REP

- Note que a desistência dos processos afetados para formar padrão decisório, transforma a causa piloto em causa modelo – caráter excepcional em que se transforma de sistema de causa piloto para causa modelo

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

§ 1º A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente.

IRDR

7.2 RECURSO

- Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso.
- § 1º** O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.

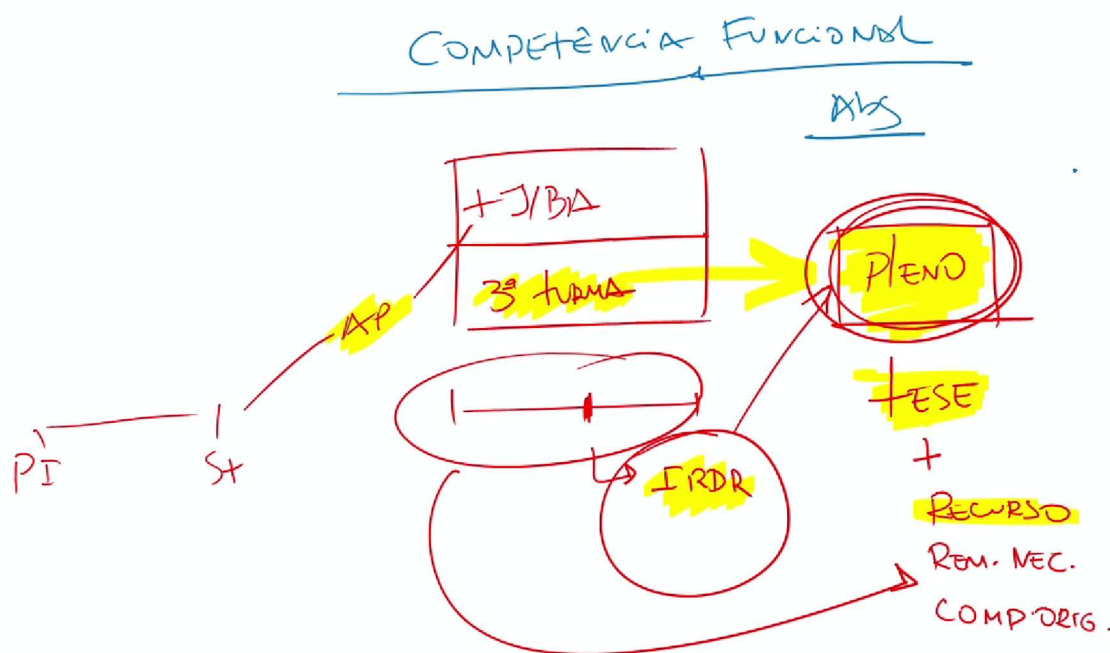
§ 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.

○ **ART. 138, CPC** O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.

§ 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.

§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae .

§ 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.



Obs. Veja um exemplo de alteração de competência funcional (absoluta)

PI → sentença → apelação → 3ª turma do TJ/BA → instaura-se o IRDR → pleno → o pleno julgará o recurso e fixará a tese, ou seja, deslocou-se a competência da 3ª turma para o pleno

7.2 RECURSO: ADMISSIBILIDADE

- Como a decisão de admissibilidade é uma decisão colegiada (órgão indicado no regimento interno), não se fala em agravo interno
- Não há preclusão pelo não atendimento dos requisitos: posteriormente, uma vez preenchidos os requisitos do incidente, nada impede de instaurar

- Obs. Há entendimento do STJ no sentido de que cabe fungibilidade do IRDR com o IAC (ex. falta multiplicidade de processos, mas tem relevância: aceita o IRDR como IAC)
- Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.

§ 3º A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado.

Tema: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – (IRDR)

SUMÁRIO

1. NATUREZA JURÍDICA
2. CABIMENTO
3. REQUISITOS
4. FINALIDADES
5. LEGITIMIDADE
6. ADMISSIBILIDADE
7. COMPETÊNCIA
8. PROCEDIMENTO

1. NATUREZA JURÍDICA

- PROCEDIMENTO (incidente) PARA A FORMAÇÃO DE PRECEDENTES VINCULANTES
- Incidente: incide sobre a causa piloto (não cria novo processo)
- Pronunciamentos obrigatórios (art. 927)
- obs. orientação do plenário ou órgão especial aos quais estiverem vinculados (art. 927, V); enunciados de súmula do STF e STJ (art. 927, IV) □ a doutrina entende que, mesmo previstos no art. 927, não são vinculantes, sendo apenas persuasivos
- obs. em prova objetiva, considerar todo o art. 927 como vinculante
- obs. No STJ: cabe IRDR e IAC, mesmo diante de ausência previsão legal
- já no STF: não cabe IRDR e IAC, justamente por ausência de previsão legal

2 e 3 CABIMENTO / REQUISITOS

- Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, **simultaneamente**:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito [material ou processual];

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

- deve haver ao menos um processo no tribunal
- não afetação do recurso por tribunais superiores.

4. FINALIDADES

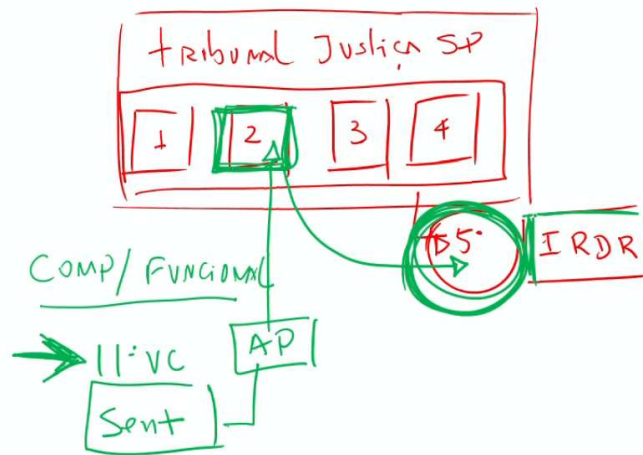
- forjar um padrão decisório – segurança jurídica

5. LEGITIMIDADE

- juiz ou relator – ofício □ interesse público
- parte, ministério público ou defensoria – requerimento/petição

6. ADMISSIBILIDADE e 7. COMPETÊNCIA

- Veja que o art. 978 altera uma competência absoluta
 - Exemplo:
 - TJ com vários órgãos
 - Reunião de várias turmas forma o órgão responsável por uniformizar as decisões (previsto no regimento interno)
 - Esse órgão, além de uniformizar as decisões, exerce a admissibilidade de IRDR
 - Sentença na 11ª vara cível; apela-se ao tribunal
 - A apelação chega para a 2ª turma e o relator instaura o IRDR
 - Competência funcional
 - Com a instauração do incidente, desloca-se a competência para o órgão complexo (reunião das turmas)
 - Repito: Observe a alteração da competência funcional (absoluta)



- obs. essa alteração de competência absoluta também ocorre no IAC

○ Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.

§ 3º A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado.

8. PROCEDIMENTO

○ Repito:

- obs. cabe IRDR no STJ (tese: não está previsto como proibido no CPC), observando-se os requisitos acima
- obs.2 um IRDR no STJ, sua decisão vinculará todo o território nacional
- obs.3. no STF, entende-se que não cabe IRDR e nem IAC – somente RE repetitivo

○ Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; *(inicialmente foi previsto para TJ ou TRF [estado, região ou todo o território nacional, já que há o STJ])*

II - poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 (quinze) dias;

III - intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.

§ 2º Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso.

- **obs.** a doutrina sustenta que, nos procedimentos instaurados para forjar padrão decisório, deve haver publicidade ampla, contraditório qualificado, fundamentação exauriente
- **Art. 983.** O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida, e, em seguida, manifestar-se-á o Ministério Público, no mesmo prazo.
- § 1º Para instruir o incidente, o relator poderá designar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria.
- § 2º Concluídas as diligências, o relator solicitará dia para o julgamento do incidente.

Bloco 4

Tema: INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC)

SUMÁRIO

1. NATUREZA JURÍDICA
2. CABIMENTO
3. REQUISITOS
4. FINALIDADES
5. LEGITIMIDADE
6. PROCEDIMENTO
7. EXEMPLOS

1. NATUREZA JURÍDICA

- obs. repito - há pelo menos duas vias para forjar padrões decisório: uma via decorrente de múltiplas demandas e outra que não necessita dessa multiplicidade (como o IAC)
- PROCEDIMENTO PARA A FORMAÇÃO DE PRECEDENTES VINCULANTES, mas de maneira CONCENTRADA
- INCIDENTE
- Pronunciamentos jurídicos obrigatórios
- art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
 - I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
 - II - os enunciados de súmula vinculante;
 - III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo.

§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

§ 5º Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores.

2. CABIMENTO

- Já que é incidente, deve haver pelo menos um processo no tribunal (para incidir sobre)
- julgamento de recursos
- remessa necessária
- processos de competência originária do tribunal

3. REQUISITOS

- relevante questão de direito, com grande repercussão social, **SEM** repetição em múltiplos processos
- EX. desconsideração da personalidade jurídica

4. FINALIDADES

- forjar um padrão decisório – segurança jurídica
- prevenção ou composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.
- obs. o processo precisa estar tramitando no tribunal, seja pelo julgamento do recurso, remessa necessária ou competência originária
- Atente-se que, no IAC, não há cisão do julgamento, o órgão assume toda a competência para si (incidente e principal), vinculando juízes e órgãos fracionários
- IAC pode ter função repressiva (já existe divergência entre as turmas) quanto preventiva (questão relevante para entrega de previsibilidade)

5. LEGITIMIDADE

- relator – ofício
- parte, ministério público ou defensoria – requerimento

6. PROCEDIMENTO

- o acórdão proferido vinculará juízes e órgãos fracionários
- art. 311- tutela de evidência
- art. 332 – improcedência liminar da PI
- Note que, tal como no IRDR, há modificação da competência absoluta
- Ainda que não precise de múltiplos processos para sua instauração, nada impede que haja vários processos tramitando e que, esse número, não seja suficiente para instaurar um IRDR
- Repercussão social: equivale à repercussão geral do RE
- **Art. 947.**

§ 1º Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar.

§ 2º O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência.

§ 3º O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese.

§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.

7. EXEMPLOS

- competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a fazenda pública (STJ: IAC: 10)

A)Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro: i) em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2º da Lei n.º 7.347/1985); ii) ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do Estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

B) São absolutas as competências:

- i) da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça

Tema: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE

SUMÁRIO

1. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
2. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO
3. LEGITIMIDADE:
4. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
5. PROCEDIMENTO

1. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

- Controle misto: concentrado e difuso
- Controle concentrado: STF
- Controle difuso: outros juízos
- Órgão judiciário pode deixar de aplicar norma ou ato normativo se entender que é inconstitucional
- Incidente instaurado no tribunal que serve ao controle difuso, devendo observar a cláusula de reserva de plenário

2. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO

- CONTROLE DIFUSO: **art. 97 da CF** - Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.
- CONTROLE CONCENTRADO: **Art. 125, CF**: Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

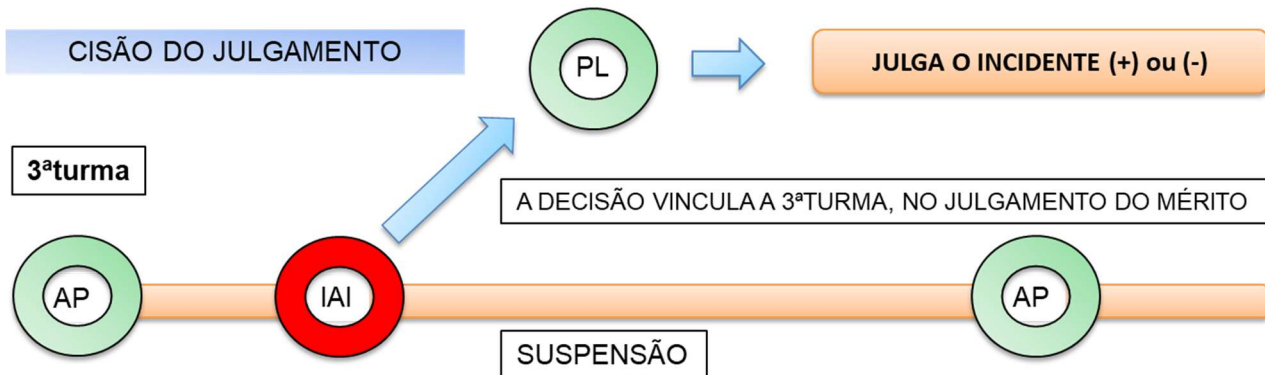
2º Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

3. LEGITIMIDADE

- Ofício
- Partes
- MP

4. FINALIDADE

- TRANSFERIR PARA OUTRO ÓRGÃO, DO MESMO TRIBUNAL, A COMPETÊNCIA FUNCIONAL PARA ANÁLISE DE UMA QUESTÃO INCIDENTAL: **A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA**
- Veja que há cisão de julgamento: o órgão especial ou pleno somente abordará a questão da inconstitucionalidade



- Questão incidente
- Questão principal
- ex. pedido indenizatório pautando em lei, supostamente, inconstitucional; processo está na segunda câmara do tribunal; a parte argui a inconstitucionalidade da norma; essa questão incidente, da inconstitucionalidade, vai ser levada ao pleno ou órgão especial; o pleno ou o órgão proferirá decisão apenas sobre o incidente, afastando ou não a aplicação da norma por entender inconstitucional (controle difuso); processo retorna para a segunda câmara para julgar a questão principal (indenização), ficando vinculado ao julgamento do órgão pleno ou especial
- arguição de inconstitucionalidade → órgão especial profere decisão sobre o incidente → órgão ordinário decide sobre a questão principal

5. PROCEDIMENTO

- 5.1 O PROCESSO É DISTRIBUÍDO PARA UM RELATOR, NO ÓRGÃO ESPECIAL
- 5.2 AS PESSOAS JURÍDICAS QUE EDITARAM O ATO PODEM SER OUVIDAS
- 5.3 ADMITE-SE O AMICUS CURIAE (950, 3º)
- 5.4 OS LEGITIMADOS DO ART. 103, CF, PODEM SE MANIFESTAR
- 5.5 LAVRADO O ACÓRDÃO OS AUTOS RETORNAM PARA O ÓRGÃO FRACIONÁRIO
- 5.6 HÁ APENAS UM PRONUNCIAMENTO: SUBJETIVAMENTE COMPLEXO (não há recurso sobre a decisão do pleno ou órgão especial sobre a questão incidente)

- Art. 950. Remetida cópia do acórdão a todos os juízes, o presidente do tribunal designará a sessão de julgamento.

§ 1º As pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade se assim o requererem, observados os prazos e as condições previstos no regimento interno do tribunal.

§ 2º A parte legitimada à propositura das ações previstas no [art. 103 da Constituição Federal](#) poderá manifestar-se, por escrito, sobre a questão constitucional objeto de apreciação, no prazo previsto pelo regimento interno, sendo-lhe assegurado o direito de apresentar memoriais ou de requerer a juntada de documentos.

§ 3º Considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades.

Atenção nos prazos: fala-se em regimento interno (não é o prazo padrão do CPC)

Obs. A decisão do pleno vincula os demais órgãos fracionários

SÚMULA VINCULANTE

Art. 103-A, CF: O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica.

§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade.

§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Obs. Súmula pode ser fonte formal e obrigatória (súmula vinculante), bem como fonte material persuasiva (súmula)

Obs. Reclamação “perdeu” o termo “constitucional”, pois existem outras hipóteses, previstas em legislação infraconstitucional, que abarcam a reclamação (ex. descumprimento de súmula vinculante, descumprimento de IRDR)

RECURSOS REPETITIVOS

Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.

§ 1º O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao STF ou ao STJ para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso.

§ 2º O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso especial ou o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.

§ 3º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 2º caberá apenas agravo interno.

§ 4º A escolha feita pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal não vinculará o relator no tribunal superior, que poderá selecionar outros recursos representativos da controvérsia.

§ 5º O relator em tribunal superior também poderá selecionar 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento da questão de direito independentemente da iniciativa do presidente ou do vice-presidente do tribunal de origem.

§ 6º Somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida.

Atente-se que mesmo após a seleção pelo juízo a quo, dos recursos representativos, o STF ou STJ pode rejeitar essa escolha (§4º)

O §2º traz a figura do distinguishing

ATUALIZAÇÕES - SAJ

1. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL
2. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS
3. HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MSI
4. IMPENHORABILIDADE DE POUPANÇA
5. REPETITIVO DE ADMISSIBILIDADE

1. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL

Art. 1.003.

~~§ 6º O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.~~

§ 6º O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.”(NR)

2. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS

~~Art. 1.063 CPC. Até a edição de lei específica, os juizados especiais cíveis previstos na Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, continuam competentes para o processamento e julgamento das causas previstas no art. 275, inciso II, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.~~

Art. 1.063 CPC. Os juizados especiais cíveis previstos na Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, continuam competentes para o processamento e o julgamento das causas previstas no inciso II do art. 275 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

3. HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE MSI

Nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009, não se revela cabível a fixação de honorários de sucumbência em cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança individual, ainda que dela resultem efeitos patrimoniais a serem saldados dentro dos mesmos autos.

4. IMPENHORABILIDADE DE POUPANÇA

A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.

5. REPETITIVO DE ADMISSIBILIDADE

É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente).

ATRAÇÃO DO REGIME DE RETENÇÃO DO ART. 1.030 DO CPC